



Nr. 298 Kabinettsitzung vom 22. Februar 1926, 16.30 Uhr

R 43 I/1409 , Bl. 271-274

Anwesend: Luther, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Marx, Geßler, Stingl, Krohne; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Meissner, Hagedorn, Joel; MinDir. Kiep, Pünder, Beyerlein, Sitzler; ORegR Grävell; RegR Joachim; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Teilnahme der Minister an Festlichkeiten der nächsten Zeit. [...]
2. Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes.
3. Steigerung des Roggenverbrauchs.
4. Entwurf eines Gesetzes über die patentamtlichen Gebühren. [...]
5. Amnestie anlässlich des Vertrages von Locarno. [abgesetzt]
6. Volkstrauertag am 28. Februar 1926. [...]
7. Frage der Fürstenabfindung.
8. Begnadigung von Disziplinarvergehen. [...]
9. Mißbrauch der Abgeordneteneigenschaft.
10. Vorlegung von Akten durch die mecklenburg-schwerinsche Regierung. [...]
11. Beschluß des Reichsrats zu dem Entwurf eines Gesetzes über einen Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft. [...]
12. Überleitung der Seeschiffahrtsangelegenheiten auf das Reichsverkehrsministerium. [abgesetzt]

1. Teilnahme der Minister an Festlichkeiten der nächsten Zeit. [...]

2. Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes ¹.

Das *Kabinett* beschloß gemäß dem Antrage des Reichsarbeitsministers ², daß dem Reichstag der Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes in den aus der Anlage ersichtlichen drei Punkten in der Fassung des Regierungsentwurfs, unter gleichzeitiger Mitteilung der abweichenden Fassung des Reichsrats, vorgelegt werden solle ³.

3. Steigerung des Roggenverbrauchs.

Das *Kabinett* stimmte der von Staatssekretär Hagedorn vorgetragenen Auffassung des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu, daß zunächst die Voraussetzung für ein gesetzliches Eingreifen der Reichsregierung noch nicht gegeben und daß die private Propagandatätigkeit zu Gunsten des Roggenverbrauchs und zu Gunsten des Weizenanbaus zu fördern ist ⁴. Das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft wird ersucht, in dieser Richtung sofort die erforderlichen Schritte einzuleiten.

4. Entwurf eines Gesetzes über die patentamtlichen Gebühren. [...]

5. Amnestie anlässlich des Vertrages von Locarno. [abgesetzt]

6. Volkstrauertag am 28. Februar 1926. [...]

7. Frage der Fürstenabfindung.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Sachverhalt vor ⁵. Er wies darauf hin, daß eine gewisse Führung durch die Reichsregierung in der Frage der Fürstenabfindung notwendig sei.

Der *Reichskanzler* vertrat gleichfalls die Auffassung, daß eine Führung durch die Regierung notwendig sei. Er halte es für zweckmäßig, daß er (der Reichskanzler) zunächst die Koalitionsparteien in dieser Angelegenheit spreche ⁶ und sodann die anderen Parteien. Zunächst aber sei ein baldiger

¹ Der GesEntw. war vom Kabinett am 16.7.25 verabschiedet und sogleich dem RR zugeleitet worden. Vgl. Dok. Nr. 126, P. 1, dort bes. Anm. 1 und 3.

² Der RArbM hatte mit Schreiben vom 22. 2. mitgeteilt, daß der RR den GesEntw. nach Vornahme einiger Änderungen gebilligt habe. Von diesen Änderungen könnten nach Ausfassung des RArbMin. folgende nicht von der RReg. übernommen werden: 1) Der Beschluß des RR, daß den Ländern der Mehraufwand, der ihnen durch die Errichtung und Unterhaltung der Arbeitsgerichte erwächst, vom Reich ersetzt werden soll. 2) Der Beschluß des RR, die Prozeßvertretung durch Rechtsanwälte im ersten Rechtszuge zuzulassen. Der Regierungsentwurf schließe die Vertretung der Parteien durch Rechtsanwälte im ersten Rechtszuge aus. 3) Der Beschluß des RR, daß in Entlassungsstreitigkeiten nach §§ 86, 87 des Betriebsrätegesetzes vom 4.2.20 (RGL., S. 147) in drei Rechtszügen zu entscheiden ist. Der Entwurf der RReg. sehe dagegen nur einen Rechtszug vor (R 43 I/2063, Bl. 123).

³ Der Entw. geht am 11. 3. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 2065, Bd. 407; Anlage: Stellungnahme des Vorl. RWiR), der ihn am 13.12.26 im wesentlichen in der von der RReg. eingebrachten Fassung annimmt (RT-Bd. 391, S. 8504). Die Vollziehung des Gesetzes erfolgt am 23.12.26 (RGL. I, S. 507).

⁴ S. das Schreiben des REM an den StSRkei vom 4. 2. in R 43 I/1264, Bl. 303-332.

⁵ Der Vorsitzende des Rechtsausschusses Kahl (DVP) hatte am 19. 2. an den RK geschrieben: Bei den letzten Ausschlußberatungen über die Fürstenabfindung sei deutlich geworden, daß auf eine intensivere Mitwirkung und Stellungnahme der RReg. nicht länger verzichtet werden könne. Der Ausschuß habe insbes. den Wunsch nach ständiger Teilnahme von Vertretern des RMin. und des RIMin. zum Ausdruck gebracht (R 43 I/2206, Bl. 120).

⁶ Geschieht am 5. 3. (Dok. Nr. 308).

Beschluß des Reichskabinetts über die materielle Seite der Angelegenheit erforderlich. Zur Vorbereitung der Beschlußfassung bitte er das Reichsministerium des Innern, zusammen mit dem Reichsjustizministerium die Fragen aufzustellen, um die es sich handle ⁷. Überdies halte er es für zweckmäßig, wenn der Reichsminister des Innern an der nächsten Sitzung des Rechtsausschusses des Reichstags teilnehme.

Das *Reichskabinett* stimmte diesen Vorschlägen zu.

8. Begnadigung von Disziplinarvergehen. [...]

9. Mißbrauch der Abgeordneteneigenschaft ⁸.

Das *Reichskabinett* stimmte den Vorschlägen des Reichsministers des Innern ⁹ mit der Maßgabe zu, daß bei der Erklärung der Reichsregierung zur Frage der Regelung des Mißbrauchs der Abgeordneteneigenschaft zu gewinnsüchtigen Zwecken der Hinweis auf Art. 2 III Nr. 1 des bayerischen Gesetzes fortfallen solle ¹⁰.

10. Vorlegung von Akten durch die mecklenburg-schwerinsche Regierung. [...]

11. Beschluß des Reichsrats zu dem Entwurf eines Gesetzes über einen Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft. [...]

12. Überleitung der Seeschiffsverkehrsangelegenheiten auf das Reichsverkehrsministerium. [abgesetzt]

⁷ S. die gemeinsame Kabinettsvorlage des RIM und RJM vom 2. 3. (Dok. Nr. 302). Zur weiteren Beratung s. Dok. Nr. 305, P. 3.

⁸ Dem RT liegt seit 13.6.25 folgender Antrag (GesEntw.) Graefe u. Gen. zur Ergänzung des Art. 36 der RV vor: „Gegen ein Mitglied des Reichstags, das in gewinnsüchtiger Absicht seinen Einfluß als Abgeordneter in einer Weise mißbraucht, die gegen die guten Sitten verstößt und die Ehre und das Ansehen der Volksvertretung schädigt, hat der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich auf Verlust der Mitgliedschaft zum Reichstag zu erkennen. Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens 50 Mitgliedern des Reichstags unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung der einfachen Stimmenmehrheit.“ (RT-Drucks. Nr. 995, Bd. 401).

⁹ Der RIM hatte in seiner Kabinettsvorlage vom 26. 1. um Ermächtigung gebeten, falls der Antrag Graefe im RT zur Sprache käme, namens der RReg. erklären zu dürfen, 1) daß die RReg. gegen eine Regelung der Frage des Mißbrauchs der Abgeordneteneigenschaft zu gewinnsüchtigen Zwecken im Rahmen des bayer. Gesetzes (Art. 2 III Nr. 1) keine Bedenken habe, 2) daß es sich hierbei „in so hohem Maße um eine Angelegenheit des Reichstags handelt, daß die Reichsregierung mangels besonderen Anlasses eine Gesetzesvorlage von sich aus nur vorzuschlagen beabsichtige, wenn der Reichstag sie hierzu durch eine Entschließung auffordere“ (R 43 I/1864, S. 549 f.).

¹⁰ Die Erklärung wird nicht abgegeben. Der RT lehnt den Antrag Graefe, ohne in nähere Erörterungen einzutreten, am 18. 3. ab (RT-Bd. 389, S. 6313).

Zitierhinweis

Nr. 298 Kabinettsitzung vom 22. Februar 1926, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1150–1152 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D298>